



רשומות

הצעות חוק

הכנסת

27 ביוני 2022

917

כ"ח בסיוון התשפ"ב

עמוד

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 104) (צילום בבית המשפט), התשפ"ב-2022. 174

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת:

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 104) (צילום בבית המשפט), התשפ"ב-2022*

1. תיקון סעיף 70 בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984¹, בסעיף 70(ב), האמור בו יסומן כפסקה (1), ואחריה יבוא:
- "(2) רשות כאמור בפסקה (1) לצילום או לפרסום תצלום באולם בית המשפט של חשוד המוחזק במעצר לפני הגשת כתב אישום תינתן מטעמים מיוחדים שיירשמו, אם שוכנע בית המשפט שיש בצילום או בפרסום עניין ציבורי של ממש העולה על הפגיעה בכבוד החשוד."

ד ב ר י ה ס ב ר

התיקון המוצע נועד לחדד את הכלל האוסר צילום בבית המשפט ולהבנות את שיקול דעתו של שופט שהתבקש לאשר צילום באולם בית המשפט של חשוד המוחזק במעצר לפני הגשת כתב אישום. הבניה זו נועדה להדגיש את זכויות העצור, ובכלל זה זכותו לשמירה על שמו הטוב, כבודו ופרטיותו, בהתחשב בכך שמדובר בשלב מוקדם מאוד בהליך הפלילי, וייתכן שכלל לא יורשע בביצוע העבירה שבה נחשד ואף לא יוגש נגדו כתב אישום. יובהר כי אין בתיקון המוצע כדי ליצור הסדר שלילי או שינוי של הכלל הקבוע היום בסעיף 70(ב) לחוק בתי המשפט, והוא נועד רק להבנות את שיקול הדעת בהקשר המיוחד של חשוד המוחזק ב"מעצר ימים".

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תדון ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת באפשרות לקבוע איסור כולל של צילום או פרסום תצלום של עצור או אסיר הנמצא באולם בית המשפט וכבול באזיקים. עוד תדון הוועדה באפשרות להחיל את ההסדר המוצע גם על הליכים משפטיים בבתי הדין הצבאיים מכוח חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, ובאפשרות להחיל את איסור הפרסום כך שיחול בשטחים נוספים של בית המשפט מלבד אולמות הדיונים.

ככלל, הדיונים בבתי המשפט בישראל מתנהלים בפומבי ובדלתיים פתוחות (סעיף 68(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984) (להלן - חוק בתי המשפט). הציבור רשאי לנכוח בדיונים ומועדיהם מתפרסמים ברבים, ההחלטות ופסקי הדין של בתי המשפט מפורסמים לציבור, ואמצעי התקשורת יכולים לדווח על ההליכים המשפטיים המתנהלים בבתי המשפט. לכלל רחב זה יש חריגים, ובהם סעיף 70(ב) לחוק בתי המשפט, הקובע כי "לא יצלם אדם באולם בית המשפט ולא יפרסם תצלום כזה אלא ברשות בית המשפט".

מהוראה זו עולה כי ברירת המחדל היא שאין לצלם באולם בית המשפט ולפרסם תמונות מדיונים אלו, ושצילום ופרסום צילום מהדיון ייעשה רק אם בית המשפט התיר זאת. על פי סעיף 70(ו) לחוק בתי המשפט, הפרת הוראה זו היא עבירה פלילית, והעונש עליה הוא שישה חודשי מאסר. למרות האמור, הפרקטיקה הנוהגת היא שגורמים רבים, ובעיקר כלי התקשורת, מצלמים את הנעשה באולם בית המשפט בטרם כניסת השופטים לאולם ותחילת הדיונים, ובפרט מצלמים חשודים המובאים לדיונים בעניינם.

יוזמים: חברי הכנסת איתן גינזבורג, יריב לוין, אפרת רייטן מרום, צבי האוזר, משה ארבל, מירב בן ארי, קרן ברק, שמחה רוטמן, בועז טופרובסקי, ענבר בזק

* הצעת חוק מס' 3786/24/פ (מספר פנימי: 2192117); הועברה לוועדה ביום ב' בסיוון התשפ"ב (1 ביוני 2022).

¹ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשפ"ב, עמ' 700.